

금융회사에 대한 자료제출요구절차

제 정 2007. 11. 30.
개 정 2008. 10. 1.
개 정 2015. 11. 11.
개 정 2024. 7. 5.
개 정 2026. 3. 25.

제 1 장 총칙

제1조(목적) 이 절차는 금융회사에 자료의 제출을 요구함에 있어 그 방법 및 범위 등을 정함으로써 불필요하고 자의적인 자료제출 요구를 억제하여 금융회사의 자료제출 부담을 경감하고 금융감독의 투명성을 제고함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 절차에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “금융회사”라 함은 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조 각 호의 규정에 의한 검사대상 기관, 다른 법령에 의하여 금융감독원에 검사가 위탁된 대상기관 및 주무관청과의 양해각서 등에 따라 금융감독원에 자료제출요구권이 부여된 대상 기관을 말한다.
2. “자료”라 함은 금융감독업무(검사 및 조사업무를 포함한다. 이하 같다) 수행상 필요에 의하여 금융회사의 업무 또는 재산 등과 관련하여 작성된 서류(전자문서 포함), 전자기록매체, 기타 여하한 형태의 것을 말한다.
3. “법규”라 함은 금융감독관련 법령 및 「금융감독기구의 설치 등에 관한 법률」 제17조 및 제39조에 따라 제정된 규정 및 규칙을 말한다.
4. “CPC(Central Point of Contact)지원시스템”이라 함은 금융회사에 대해 자료제출 요구 및 수령, 금융회사 제출자료 관리 등의 업무를 지원하는 전산시스템을 말한다.

<개정 2008.10.1., 2026.3.25.>

제3조(다른 법규와의 관계) 자료제출 요구의 절차와 방법에 관하여 다른 법규에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 절차에 의한다.

제4조(적용범위) 이 절차는 금융감독업무 수행상 필요에 의해 금융회사에 대하여 수시로 자료의 제출을 요구하거나 국회 또는 감사원 등으로부터의 자료제출 요청에 따라

금융회사에 자료를 요구하는 경우에 적용한다. 다만, 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 자료의 제출을 요구하는 경우에는 적용하지 아니한다. <개정 2008.10.1, 2015.11.11.>

1. 「외국환거래법」 제20조 등의 규정에 의한 외환거래 모니터링 및 조사업무
2. 「보험업법」 제162조 등에 의한 보험사기 조사업무
3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제426조 등에 의한 불공정거래행위 조사업무
4. 현장검사 및 서면검사 업무

제4조의2(CPC총괄담당자 지정) ①감독총괄국장은 금융회사에 대한 자료제출 요구 절차가 적정히 운용되도록 CPC지원시스템을 관리할 CPC총괄담당자를 지정하여야 한다.

②CPC총괄담당자는 CPC지원시스템이 효율적으로 운용될 수 있도록 CPC지원시스템 적용대상 금융회사를 지정하고, 동 금융회사를 몇 개의 금융권역으로 구분하여 금융권역별로 금융감독원CPC(이하 “권역별CPC”라 한다)를 운용할 수 있다.

③CPC총괄담당자는 CPC지원시스템을 통해 요구된 자료제출을 담당할 금융회사CPC를 금융회사별로 지정받아 CPC지원시스템에 등록하고 변동현황을 관리하여야 한다.

④CPC총괄담당자는 CPC지원시스템에 대한 금융회사의 건의사항을 접수하고 필요시 개선방안을 검토하는 등 CPC지원시스템의 원활한 운영에 노력하여야 한다.

<개정 2015.11.11.>

제 2 장 권역별CPC 지정 등

제5조(권역별CPC 지정) ①제4조의2 제2항에 따라 정해진 금융권역을 담당하는 부서장은 소관 금융회사에 대한 자료제출 요구와 관련하여 제6조에서 정한 업무를 수행하기에 적합한 자를 권역별CPC로 지정하여야 한다.

②권역별CPC를 지정하는 부서장은 권역별CPC를 보좌할 보조CPC를 지정하여야 한다.

③제1항 및 제2항에서 정하는 바에 따라 권역별CPC 및 보조CPC를 지정 또는 변경한 부서장은 지체없이 CPC총괄담당자에게 그 명단을 통보하여야 한다.

<개정 2008.10.1.>

제6조(권역별CPC의 직무) 권역별 CPC의 주요 직무는 다음과 같다.

1. CPC지원시스템 DB자료 및 업무보고서 자료를 토대로 기존 보유자료와의 중복여부 점검
2. 자료제출기한 설정 및 자료요구목적의 충실한 설명 등 자료요구원칙 준수 여부 점검

- 3. 승인된 자료제출 요구의 발송
 - 4. 기존 보유자료의 공유 여부 결정
- <개정 2015.11.11.>

제 3 장 자료제출 요구

- 제7조(자료제출 요구원칙) ①금융회사에 대한 자료제출 요구 및 요구자료의 접수는 원칙적으로 CPC지원시스템을 이용하여야 한다.
- ②금융회사에 자료제출을 요구하고자 하는 부서(이하 “자료요구부서”라 한다)는 기존에 제출받은 자료와 업무보고서로 제출된 자료의 활용가능성 여부를 사전에 확인함으로써 중복적으로 자료를 요구하여서는 아니된다.
- ③자료요구부서는 금융회사에 대한 요구자료를 최소화함으로써 금융회사의 자료제출 부담 완화에 노력한다.
- ④금융회사에 자료제출을 요구할 경우 금융회사의 자료작성 기간을 최소 7영업일 이상으로 부여하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 자료의 경우로서 자료요구부서장 또는 자료요구부서 담당 임원의 승인을 얻었거나 국회로부터의 자료제출 요청에 따른 자료요구의 경우에는 그러하지 아니한다.
- ⑤금융회사에 자료제출을 요구하는 경우 금융회사와 사전협의를 진행하고 자료요구 사유를 구체적으로 명시하여야 한다.
- ⑥제1항에도 불구하고 긴급한 자료요청 등 불가피한 경우에는 CPC지원시스템을 통하지 않고 직접 금융회사에 자료제출을 요구하여 관련자료를 제출받을 수 있다. 이 경우 자료제출 요구내용 및 제출자료를 지체없이 CPC지원시스템에 등록하여야 한다.
- <개정 2015.11.11, 2024.7.5.>

- 제7조의2(자료제출 요구 및 접수절차) ①자료요구부서는 CPC지원시스템에 등록된 기존 보유자료 및 업무보고서로 제출된 자료와 중복되는지를 우선 점검하여야 한다.
- ②자료요구부서는 제1항의 점검결과 중복자료가 없다고 판단되는 경우 제7조에서 정한 자료요구 원칙을 준수하여 승인권자에게 자료제출 요구의 승인을 요청하여야 한다.
- ③승인권자는 자료제출 요구를 접수한 경우 지체없이 제7조에서 정한 자료요구원칙에 위배됨이 없는지를 점검하고 승인 또는 반려여부를 결정하여야 하며, 자료제출요구를 반려할 경우 CPC지원시스템에 반려사유를 기재하여야 한다.
- ④권역별CPC는 승인권자의 승인을 득한 자료제출 요구가 접수된 경우 지체없이 발송하여야 한다. 다만 자료제출 요구 내용이 해당 권역의 기존 보유자료와 중복되는 경우 자료요구부서에 자료요구 철회를 요청할 수 있다.
- ⑤자료제출 요구가 반려된 경우 자료요구부서는 반려사유를 확인하여 필요한 경우 자료

제출 요구 내용을 수정하여 요청할 수 있다.

⑥자료요구부서가 자료제출을 요구한 이후 과거 제출자료와 중복사항이거나 업무보고서 상 내용이라는 금융회사의 이의가 제기되는 경우 자료요구부서는 접수된 이의제기를 검토하여 자료요구 철회를 결정하여야 한다.

⑦제7조제6항에 따라 CPC지원시스템을 통하지 않고 금융회사에 직접 자료제출을 요구하는 경우에도 제1항에서 정한 사항을 점검하여야 한다.

<개정 2015.11.11.>

제8조 삭제 <2008.10.1.>

제9조(자료의 유지관리 및 공유) ①금융회사에 대한 자료제출 요구 내역은 모든 부서가 열람할 수 있으며, 금융회사로부터 제출받아 CPC지원시스템에 등록된 자료는 동 자료를 요구한 부서에서 관리한다.

②다른 부서에서 CPC지원시스템에 등록된 제출자료의 열람을 요청할 경우 자료관리 권역별CPC는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

③자료관리 권역별CPC는 제2항에 의한 자료열람 요청에도 불구하고 이에 응하지 않는 경우 그 사유를 작성하여 자료열람 요청부서 및 CPC총괄담당자에게 통보하여야 한다.

④자료요구부서는 금융회사가 제출한 자료중 공유가 필요하거나 활용도가 높을 것으로 예상되는 자료에 대하여 '감독정보포탈'에 등록하는 등 유관부서간 공유가 활성화되도록 적극 노력하여야 한다.

⑤CPC총괄담당자는 별도의 보존기간이 없는 제출자료에 대해 5년이 지나면 폐기할 수 있다.

<개정 2015.11.11.>

제9조의2(제출자료의 피드백) 자료요구부서는 여러 금융회사로부터 제출받아 종합한 자료를 가급적 자료제출 금융회사에 송부(Feedback)함으로써 금융감독원과 금융회사간 상호 자료 활용을 활성화하도록 노력하여야 한다.

<개정 2008.10.1.>

제 4 장 사후관리 등

제10조(CPC운영협의회) ①이 절차의 운영과정에서 발생하는 문제점의 해소, 건의사항 수렴 및 제도개선방안 마련 등을 위하여 CPC운영협의회(CPC Steering Committee)를 설치하여 운영한다.

②CPC운영협의회는 의장인 CPC총괄담당자, 권역별CPC 4명 내외 및 금융회사CPC 8명

내외로 구성한다.

③CPC운영협의회는 매반기 또는 의장이 필요하다고 인정하는 때에 개최한다.

③CPC운영협의회 위원 구성에 관한 사항 및 운영협의회 개최에 관한 사항은 CPC총괄담당자가 정한다.

<개정 2008.10.1>

제11조(이행실태 사후관리) ①CPC총괄담당자는 CPC지원시스템을 통한 금융회사에 대한 자료제출 요구현황을 매분기 분석하여야 한다.

②CPC총괄담당자는 CPC운영협의회에서 논의된 사항에 대하여 충실히 검토하고 필요시 개선방안을 마련하는 등 CPC운영협의회가 원활하게 운영될 수 있도록 노력하여야 한다.

③CPC총괄담당자는 제1항 및 제2항에 따라 분석·검토된 내용에 대해 필요하다고 판단되는 경우 각 임원 및 부서장이 참고하도록 송부하여야 한다.

<개정 2008.10.1, 2015.11.11.>

제12조(비밀유지의무) 이 절차에 따라 금융회사로부터 자료를 수령하거나 동 자료를 이용하는 금융감독원 임직원은 관련정보를 다른 법규의 근거 없이 타인에게 제공 또는 누설하거나 목적외 용도로 사용하여서는 아니 된다.

부 칙 (2007.11.30.)

제1조(시행일) 이 절차는 2007년 12월 1일부터 시행한다.

제2조(폐지지침) 「금융회사 등에 대한 자료제출 요구지침」은 이를 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 절차 시행일 이전에 자료제출을 요구하여 정기적으로 제출받고 있는 경우에는 이 절차를 적용하지 아니한다.

부 칙 (2008.10.1.)

제1조(시행일) 이 절차는 2008년 10월 1일부터 시행한다.

제2조(폐지지침) <별지1>의 자료제출요구서와 <별지2>의 금융회사에 대한 자료요구 기록부는 폐지한다.

부 칙 (2015.11.11.)

제1조(시행일) 이 절차는 2015년 11월 11일부터 시행한다.

부 칙 (2024.7.5.)

제1조(시행일) 이 절차는 2024년 7월 9일부터 시행한다.

부 칙 (2026.3.27.)

제1조(시행일) 이 절차는 2026년 3월 27일부터 시행한다.

<별지 1> 폐지

<별지 2> 폐지